

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4995/2531

นาย เอก วรรณ ชันชื้อ กับพวก
นาง ปุ๋ เจริญข้าหรืออ่าง แก้ว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299, มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 85, มาตรา 87 (1), มาตรา 177 วรรคสอง

โจทก์กล่าวในฟ้องว่า โจทก์รับซื้อฝากที่ดินมีโฉนดมาโดยเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต แม้จำเลยจะให้การต่อสู้ในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์รับโอนที่พิพาทเพียงว่า "โจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามฟ้องเพราะโจทก์ไม่ได้ซื้อมาจากเจ้าของกรรมสิทธิ์และสัญญาขายฝากไม่สมบูรณ์" ย่อมหมายความว่าโจทก์ทราบว่าคุณชายไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วยังรับซื้อไว้อีกพอถือได้แล้วว่าจำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์รับโอนที่พิพาทโดยไม่สุจริต ไม่มีสิทธิดีกว่าจำเลย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1299 วรรคสอง ดังนั้นจำเลยจึงมีสิทธินำสืบตามข้อต่อสู้ของจำเลยที่ว่า จำเลยได้อยู่ในที่พิพาทด้วยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยทั้งหกและบริวารให้ออกไปจากที่ดินของโจทก์ จำเลยทั้งหกให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของที่ดินเพราะไม่ได้ซื้อมาจากเจ้าของที่แท้

จริงและสัญญาขายฝากไม่สมบูรณ์จำเลยครอบครองที่พิพาทจนได้กรรมสิทธิ์แล้ว ขอ
ให้ยกฟ้องและพิพากษาว่าจำเลยทั้งหมกมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งหมกและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดิน
และใช้ค่าเสียหาย จำเลยทั้งหมกสำนวนอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งหมก
สำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งหมดฎีกาว่าคำให้การของจำเลยทั้งหมกในข้อ 2
และข้อ 3 เป็นเรื่องที่จำเลยทั้งหมกกล่าวอ้างต่อสู้คดีว่า จำเลยทั้งหมกได้อยู่ในที่พิพาท
โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว ย่อมได้
กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย ศาลชั้นต้นควรให้จำเลยทั้งหมกนำสืบใน
ประเด็นดังกล่าวนี้ เห็นว่า แม้จำเลยจะให้การในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์รับโอนที่พิพาท
เพียงว่า "โจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามฟ้องเพราะโจทก์ไม่ได้ซื้อมาจาก
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง และสัญญาขายฝากไม่สมบูรณ์นั้น" ก็ย่อมหมายความว่า
โจทก์ทราบว่าผู้ขายไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วยังรับซื้อไว้อีกพอถือได้แล้วว่า
จำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์รับโอนที่พิพาทโดยไม่สุจริตไม่มีสิทธิดีกว่าจำเลย ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสอง ดังนั้นจำเลยจึงมีสิทธิ
นำสืบตามข้อต่อสู้ของจำเลยที่ว่า จำเลยทั้งหมกได้อยู่ในที่พิพาทโดยความสงบและ
โดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลากว่าสิบปีแล้วหรือไม่ ที่ศาลล่างทั้งสองไม่
ให้จำเลยนำสืบตามข้อต่อสู้ดังกล่าวนี้ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของ
จำเลยทั้งหมกข้อนี้ฟังขึ้น และไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยทั้งหมกข้ออื่นต่อไป"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานโจทก์
จำเลย และวินิจฉัยตามที่จำเลยทั้งหมกให้การ และมีคำพิพากษาต่อไป

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ